

LE REGOLE DEL NOSTRO PERCORSO INSIEME

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

COACHING PER IL RUNNING

Ecco che cosa trovi all'interno di questo documento

INDICE

A. Disposizioni Generali

B. Definizioni

1. Perché queste condizioni? - Oggetto del contratto
2. Quando si perfeziona la vendita? Modalità di conclusione del contratto
3. Quali informazioni ti chiedo e perché
 - 3.1 Fruizione delle tabelle di allenamento
 - 3.2 Idoneità fisica ed esonero da responsabilità
 - 3.3 Durata del coaching e sospensione - clausola risolutiva espressa
 - 3.4 Risoluzione anticipata e penale
 - 3.5 Quanto tempo hai dopo l'acquisto per attivare il coaching?
4. Modalità di pagamento - clausola risolutiva - esonero da responsabilità
 - 4.1 Rinnovo del coaching
5. Quando può essere annullato l'ordine?
6. Divieto di divulgazione - penale - esonero da responsabilità
7. Patto di non concorrenza
8. Diritto di recesso
 - 8.1 Recesso prima dell'inizio del coaching
 - 8.2 Recesso dopo l'inizio del coaching - esclusione
9. Prestazioni a tuo carico
10. Esonero da responsabilità
11. Nullità parziale
12. Come tratto i tuoi dati
13. Legge applicabile, giurisdizione di riferimento e foro competente
14. Comunicazioni e reclami
15. Aggiornamento periodico

Running Coach
Serra Alexander
P. IVA 03972190361

CONTATTI
3206349783
alexanderserrarunningcoach@outlook.com



LE REGOLE DEL NOSTRO PERCORSO INSIEME

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

COACHING PER IL RUNNING

A) Disposizioni generali

Questo contratto regola la vendita dei percorsi di allenamento personalizzato da parte di:

Alexander Serra, c.f. SRRLND91E10F257G, P.IVA 03972190361, domiciliato in Castelfranco Emilia (MO), Via Savioli 9/A, e-mail: alexanderserrarunningcoach@outlook.com, attraverso il sito web www.alexrunningcoach.it

La lingua a disposizione per concludere questo contratto è l'italiano.

Per concludere l'acquisto è necessario che tu confermi l'accettazione di queste condizioni attraverso la spunta della relativa casella in fase di acquisto.

La tua accettazione si intenderà conferita anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

L'acquisto da parte tua implica la conoscenza e l'accettazione di queste condizioni d'acquisto. Nel caso in cui non fossi d'accordo con questi termini, sei pregatø di non utilizzare il sito per l'acquisto dei prodotti.

Mi riservo il diritto di aggiornare, modificare, integrare in ogni momento le presenti condizioni generali. Queste variazioni saranno efficaci dal momento della loro pubblicazione sul sito web, e da quel momento si intenderanno conosciute da parte tua.

Saranno in ogni caso applicabili, per ciascun acquisto, le condizioni che avrai accettato al momento di acquisto.

Le presenti condizioni generali sono efficaci nei confronti di tutti i clienti che acquistano attraverso il sito, siano essi consumatori o professionisti.

B) Definizioni

Ai fini di queste condizioni generali di vendita, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:

Sito: il sito www.alexrunningcoach.it di proprietà di Alexander Serra e attraverso il quale i percorsi sono descritti e venduti;

Venditore: Alexander Serra, come sopra identificato;

Utente: persona fisica o giuridica che naviga il sito.

Cliente: l'utente, sia esso persona fisica o giuridica, che effettua l'acquisto e che viene identificato grazie ai dati dallo stesso forniti.

Consumatore: la persona fisica che effettua l'acquisto per scopi personali, e quindi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contratto di coaching: il rapporto contrattuale regolato dalle presenti condizioni di vendita;

Coaching o prodotto o percorso: percorso personalizzato di allenamento alla pratica della corsa, che potrà svolgersi in presenza o da remoto, di durata trimestrale o semestrale a seconda dell'opzione scelta;

Inizio del coaching o sua attivazione: coincide con lo svolgimento del primo incontro e corrisponde al momento a partire dal quale il diritto di recesso da parte del consumatore è escluso ai sensi dell'art. 59 lett. a) e c) Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005);

Incontro: incontro periodico facente parte del percorso di coaching, da svolgersi in presenza o in video-call da remoto, di durata variabile a seconda della formula di coaching scelta, finalizzato a impostare e/o rivedere l'allenamento proposto;

Report: resoconto dell'allenamento fornito dal cliente a mezzo applicazione digitale o sportwatch e contenente i principali parametri di valutazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: frequenza cardiaca, tempo in movimento, distanza percorsa) e che deve essere inviato con la cadenza prestabilita in fase di primo incontro, in modo da consentire l'erogazione del feedback.

LE REGOLE DEL NOSTRO PERCORSO INSIEME

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

COACHING PER IL RUNNING

Tabella personalizzata di corsa: tabella personalizzata che viene consegnata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'incontro e contenente una proposta di allenamento alla corsa della durata di n. 4 settimane e calibrata sulle esigenze manifestate dal cliente in sede di incontro;

Tabella personalizzata di forza: tabella personalizzata contenente una proposta di esercizi di forza muscolare e core stability calibrati sulle esigenze manifestate dal cliente in sede di incontro;

Feedback: analisi e restituzione di un parere orale o scritto, che viene inviato via sistema di messaggistica Whatsapp, entro tre giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) dall'ultimo report utile (contenente gli allenamenti svolti e tempestivamente inoltrati dal cliente). Il feedback viene erogato analizzando parametri come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: frequenza cardiaca, passo al km, eventuali allenamenti precedentemente svolti, velocità nel tempo di recupero, percezione della fatica soggettiva.

Analisi della tecnica di corsa: analisi effettuata *una tantum*, dal vivo o da remoto mediante invio di materiale video da parte del cliente almeno due giorni prima della data fissata per l'incontro, e comprensiva dell'analisi della postura assunta durante la corsa e restituzione di un parere orale, contestualmente al primo incontro, con riferimento a proposte di efficientamento dell'economia del movimento.

Coaching trimestrale: percorso di coaching della durata di n. 12 (dodici) settimane decorrenti dal giorno del primo incontro comprensivo di n. 1 incontro al mese, dal vivo o da remoto, di contenuto e durata variabile a seconda della formula scelta.

Coaching semestrale: percorso di coaching della durata di n. 24 (ventiquattro) settimane decorrenti dal giorno del primo incontro comprensivo di n. 1 incontro al mese, dal vivo o da remoto, di contenuto e durata variabile a seconda della formula scelta.

Coaching Base: percorso di coaching personalizzato di durata trimestrale o semestrale, comprensivo per ciascun mese di: di n. 1 incontro da remoto telefonata, della durata di 30 minuti, consegna di tabella di allenamento di corsa personalizzata e n. 1 feedback con cadenza settimanale.

Coaching Pro: percorso di coaching personalizzato di durata trimestrale o semestrale, comprensivo per ciascun mese di: n. 1 incontro, da remoto, della durata di 45 minuti, consegna di tabella di allenamento di corsa personalizzata e n. 3 feedback ogni settimana, previo inoltro da parte tua dei rispettivi report dell'allenamento, n. 4 video guide aventi ad oggetto proposte di allenamento di stretching post-corsa, mobilità articolare, tecnica di corsa e piede-caviglia, esplicativi degli esercizi proposti. TEST INIZIALE VELOCITA' CRITICA

Coaching ONETOONE: percorso di coaching personalizzato di durata trimestrale o semestrale, comprensivo per ciascun mese di: n. 1 incontro, dal vivo o da remoto, della durata di 60 minuti, analisi e correzione della tecnica di corsa, consegna di tabella personalizzata di corsa e n. 1 feedback al giorno dal lunedì al venerdì - escluso sabato, festività e ricorrenze - previo inoltro del report dell'allenamento da parte tua, n. 6 video guide aventi ad oggetto proposte di allenamento di stretching post-corsa, mobilità articolare, tecnica di corsa e piede-caviglia, esplicativi degli esercizi proposti, pliometria e core stability. GUIDA PDF "NUTRIZIONE DEL RUNNER" A CURA DELLA DOTT. SSA CREOLA SARA. WELCOME KIT MAGLIETTA ALERUNNER. MONITORAGGIO E ASSEGNAZIONE ALLENAMENTI TRAMITE "TRAININGPEAKS". TEST INIZIALE E PERIODICO DELLA VELOCITA' CRITICA

Ordine: la richiesta di acquisto del prodotto da parte del cliente mediante inserimento dei propri dati identificativi e pagamento del relativo prezzo;

LE REGOLE DEL NOSTRO PERCORSO INSIEME

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

COACHING PER IL RUNNING

Conferma d'ordine: la comunicazione via e-mail con cui viene data conferma della ricezione dell'ordine, insieme al riepilogo dello stesso contenente l'opzione di coaching scelta, il prezzo pagato, il mezzo di pagamento utilizzato, copia delle condizioni generali di vendita applicate.

Prezzo: il corrispettivo dovuto per l'acquisto del prodotto incluse le imposte.

Supporto durevole: lo strumento che consente al cliente di conservare le presenti condizioni generali così da potervi accedere in futuro e che ti consente di riprodurre le informazioni memorizzate, come un file .pdf scaricabile o un messaggio e-mail;

1. Perché queste condizioni? - Oggetto del contratto

Queste condizioni hanno ad oggetto la vendita, da parte mia, attraverso il sito web www.alexrunningcoach.it dei percorsi di coaching meglio descritti nelle relative tabelle illustrative presenti sul sito, in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005 e ss. mm. - Parte III, Titolo III, Capo I) e dal D. Lgs. n. 70/2003 in materia di commercio elettronico.

Prima dell'inoltro dell'ordine, sei messo in condizione di consultare le presenti condizioni generali.

Grazie alla consultazione delle presenti condizioni e attraverso le tabelle illustrative dei percorsi di coaching ti sono fornite le seguenti informazioni precontrattuali, che, con l'approvazione delle presenti condizioni di vendita, dichiaro di conoscere e accettare:

- caratteristiche e contenuto dei percorsi di coaching;
- prezzo dei prodotti;
- gestione del trattamento dei dati secondo la relativa privacy policy.

2. Quando si perfeziona la vendita? - Modalità di conclusione del contratto

Per acquistare uno dei miei coaching attraverso il sito, dovrai:

- selezionare il tipo di coaching da acquistare e la relativa opzione di durata;
- procedere al check-out scegliendo il metodo di pagamento tra quelli disponibili;
- prendere visione ed esprimere il tuo consenso, tramite spunta della relativa casella, a queste condizioni generali di vendita;
- manifestare il tuo consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa privacy, mediante apposita spunta;
- accettare espressamente alcune clausole di questo accordo, in aderenza agli artt. 1341 e 1342 c.c.
- cliccare sul pulsante "*effettua ordine*".

Una volta inseriti i dati richiesti nel form per la finalizzazione dell'ordine, e prestati i consensi indicati, cliccando sul tasto "*effettua ordine*" mi invii l'ordine che non potrà essere modificato.

Il contratto a distanza si intende perfezionato nel momento in cui ricevo l'ordine di acquisto da parte tua.

Una volta eseguito il pagamento, ti invio la conferma d'ordine, insieme a:

- il riepilogo delle caratteristiche e del prezzo del percorso acquistato;
- una copia su supporto durevole delle presenti condizioni generali.

Il contratto così concluso verrà da me archiviato su supporti informatici per il tempo necessario all'esecuzione del rapporto contrattuale e in ogni caso nei termini previsti per legge.

LE REGOLE DEL NOSTRO PERCORSO INSIEME

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

COACHING PER IL RUNNING

3. Quali informazioni ti chiedo e perché

Attraverso l'accettazione di queste condizioni, garantisci di essere maggiorenne e dichiarare che i dati inseriti in fase di acquisto sono corretti, veritieri, aggiornati e riferiti alla tua persona.

Garantisci inoltre di disporre lecitamente delle informazioni e dei dati inseriti e che gli stessi non violino i diritti di soggetti terzi.

Sei consapevole che, una volta che il contratto è concluso, non ti sarà più possibile modificare l'ordine.

3.1 Fruizione delle tabelle di allenamento

Le tabelle di allenamento che ti vengono fornite nel corso del coaching, siano esse relative alla corsa, allo stretching o alla forza, sono ad uso strettamente personale e non sono modificabili né cedibili a terzi.

Con l'accettazione di queste condizioni ti impegni a manlevarmi e a tenermi indenne rispetto a eventuali danni e/o pretese risarcitorie avanzate da terzi e conseguenti alla violazione dei presenti obblighi.

Ti impegni inoltre a fornirmi i report dei tuoi allenamenti effettuati in aderenza alla tabella di allenamento che ti avrò fornito, e sei consapevole che il mio feedback sarà ad essa soltanto parametrato.

In caso di inoltro, da parte tua, di report inerenti allenamenti non previsti nella tua attuale tabella, alcun feedback sarà dovuto da parte mia, in aderenza alle presenti condizioni.

Con l'accettazione di queste condizioni dichiaro inoltre di disporre dei prerequisiti hardware e software necessari per poter fruire del percorso acquistato.

3.2 Idoneità fisica ed esonero da responsabilità

Le tabelle di allenamento che ti vengono fornite nel corso del coaching, siano esse relative a proposte di allenamenti di corsa, di stretching o di forza, forniscono spunti generali di attività ludico-motoria da svolgersi in autonomia, previa valutazione medica della tua idoneità psico-fisica.

Ti è quindi raccomandato di svolgere un controllo medico-sportivo prima di intraprendere l'attività proposta per valutare eventuali fattori di rischio.

È quindi esclusa ogni mia responsabilità con riferimento alla tua idoneità fisica rispetto ai contenuti delle tabelle di allenamento che ti vengono proposte nonché con riferimento a tutti gli eventuali danni, diretti o indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'uso delle stesse da parte tua.

Con l'accettazione delle presenti condizioni, riconosci ed accetti che le indicazioni contenute nelle tabelle di allenamento, così come quelle fornite in sede di incontro, non hanno valore medico e non si sostituiscono a un parere medico.

3.3 Durata del coaching e sospensione - clausola risolutiva espressa

Il coaching può avere trimestrale o semestrale, a seconda della formula scelta all'atto dell'acquisto.

Il coaching trimestrale ha durata di n. 12 (dodici) settimane decorrenti dalla data del primo incontro, mentre il coaching semestrale ha durata di 24 (ventiquattro) settimane, decorrenti dalla data del primo incontro.

La durata del coaching può essere prorogata gratuitamente al massimo di n. 1 (una) settimana in caso di comprovate motivazioni che non hanno reso possibile la condivisione dei report e la restituzione del feedback per un periodo di una o più settimane (a titolo esemplificativo: a causa di malattia e/o trasferte).

Qualora nel corso del percorso di coaching avessi necessità - per gravi e comprovati motivi (a titolo esemplificativo: a causa di un infortunio) - di sospendere l'esecuzione dello stesso, potrai formularmi espressa richiesta in tal senso via email, per una sola volta e per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data della tua richiesta.

LE REGOLE DEL NOSTRO PERCORSO INSIEME

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

COACHING PER IL RUNNING

L'accoglimento, da parte mia, della richiesta di sospensione è discrezionale, riservandomi di valutare caso per caso.

Decorso il periodo di sospensione cui al presente articolo senza che tu abbia richiesto la riattivazione del percorso, il contratto di coaching si intenderà automaticamente risolto, salvo il mio diritto a trattenere il corrispettivo nell'interezza, a titolo di penale, come stabilito dall'articolo che segue.

Qualora volessi recedere, potrai farlo alle condizioni stabilite dai successivi artt. 8.1 e 8.2.

3.4 Risoluzione anticipata - penale

In caso di risoluzione anticipata del contratto di coaching, sia essa dovuta al tuo inadempimento, a clausola risolutiva espressa, o in forza dell'esercizio del diritto di recesso da parte tua, dopo l'inizio del coaching, avrò diritto di trattenere il corrispettivo ricevuto a titolo di penale (art. 1382 e ss. c.c.), a prescindere dall'esecuzione totale o parziale della prestazione da parte mia, salvo il risarcimento del maggior danno.

3.5 Quanto tempo hai dopo l'acquisto per attivare il coaching?

Una volta acquistato il coaching, potrai fruire del percorso entro e non oltre quattro mesi dalla data di acquisto. Ciò significa che il nostro primo incontro dovrà svolgersi entro tale data.

In caso contrario, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e avrai diritto al rimborso di quanto pagato.

4. Qualche informazione su prezzi e modalità di pagamento disponibili - clausola risolutiva - esonero da responsabilità

Il prezzo indicato nella tabella informativa di ciascun percorso di coaching è espresso in euro, incluse eventuali imposte.

Il pagamento dovrà essere corrisposto in forma anticipata e integrale prima dell'inizio del coaching e contestualmente all'acquisto sul sito.

Le modalità di pagamento a disposizione sono descritte in fase di check-out e precisamente a mezzo:

- PayPal
- Bonifico bancario

Contestualmente all'inoltro della conferma d'ordine, ti sarà addebitato l'importo corrispondente ai prodotti acquistati. Per l'emissione della ricevuta fanno fede le informazioni da te fornite attraverso il modulo d'ordine, senza che sia possibile modificare i dati forniti dopo l'emissione della ricevuta stessa.

Se scegli il pagamento mediante PayPal, verrai reindirizzato sulla pagina dedicata al servizio (qui la relativa informativa privacy) dove dovrai inserire numero di carta di credito o carta prepagata, data di scadenza, cvc.

In caso di utilizzo del sistema di pagamento PayPal, i dati da te inseriti sul sito di PayPal saranno trattati direttamente dalla stessa piattaforma e non saranno condivisi con me.

Una volta completata l'operazione di pagamento, ti arriverà via e-mail la conferma d'ordine.

In caso di scelta di pagamento mediante bonifico anticipato, trovi le istruzioni, in uno alle coordinate bancarie all'interno della pagina di evasione dell'ordine.

Nella causale del bonifico dovrai inserire il tuo nome e cognome insieme al tipo di coaching scelto e alla sua durata. Una volta eseguito il bonifico, dovrai inviarmi il CRO identificativo dell'operazione entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall'invio della conferma d'ordine, altrimenti avrò facoltà di annullare l'ordine.

Qualora il pagamento non andasse a buon fine, l'ordine si considererà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e ne verrai informato a mezzo e-mail.

In caso di pagamento parziale o omesso, mi riservo il diritto di annullare l'ordine.

In caso di annullamento da parte tua dell'ordine o in caso di mancata accettazione dello stesso da parte mia, mi impegno a richiedere l'annullamento della transazione e lo svincolo dell'importo impegnato. A tal proposito ti informo che i tempi di svincolo dell'importo dipendono dal circuito bancario di riferimento. Accettando le presenti condizioni riconosci ed accetti che in nessun caso io possa essere ritenuto responsabile per eventuali danni, siano essi diretti o indiretti, da ritardo nello svincolo dell'importo.

LE REGOLE DEL NOSTRO PERCORSO INSIEME

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

COACHING PER IL RUNNING

Mi riservo il diritto di modificare i prezzi che vedi online, ma in ogni caso il prezzo applicabile a ciascuna transazione è quello indicato nella conferma d'ordine.

Con l'accettazione di queste condizioni, accetti altresì che io possa sospendere o interrompere la possibilità di acquistare i prodotti in questione per un determinato periodo di tempo, così come offrire gli stessi ad un prezzo scontato o mediante formule promozionali, senza che con ciò tu abbia nulla a che pretendere.

4.1 Rinnovo del coaching

In caso di rinnovo del percorso di coaching, verrà applicato il prezzo vigente in quel momento, restando ferme per il resto le presenti condizioni di vendita.

5. Quando può essere annullato l'ordine?

Mi riservo il diritto di annullare l'ordine ricevuto nei seguenti casi:

- pagamento parziale o omesso;
- richiesta incompleta o con dati errati;
- erronea indicazione del prezzo;
- ordine effettuato da un utente che abbia in precedenza violato le presenti condizioni;
- cause imprevedibili e/o di forza maggiore.

In questi casi ti comunicherò via e-mail l'avvenuto annullamento dell'ordine con indicazione delle modalità per procedere all'eventuale rimborso del prezzo.

6. Divieto di divulgazione - penale - esonero da responsabilità

Tutto il materiale presente sul sito web www.alexrunningcoach.it, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, immagini, testi, illustrazioni, è protetto dalle vigenti normative in materia di diritto d'autore, di proprietà industriale e intellettuale, e tutti i diritti sono a me riservati.

Non ti è quindi consentita alcuna forma di riproduzione dei contenuti stessi, anche per finalità non commerciali, ivi inclusa la loro diffusione, rielaborazione, comunicazione anche parziale, senza il mio consenso scritto.

Con particolare riferimento alle tabelle di allenamento, siano esse relative alla corsa, allo stretching o alla forza, ti ricordo che il loro utilizzo è strettamente personale.

Non ti è quindi consentito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, divulgarle, pubblicarle, riprodurle, rappresentarle, modificarle, comunicarne il contenuto, anche in forma parziale e/o a titolo gratuito o di cortesia.

In caso di violazione, da parte tua, degli obblighi previsti dal presente articolo, sarai tenuto alla corresponsione in mio favore, ai sensi dell'art. 1382 C.C. dell'importo di euro 500,00 (cinquecento), a titolo di penale, salva la prova del maggior danno.

Con l'accettazione di queste condizioni ti obblighi a manlevarmi e a tenermi indenne rispetto a eventuali pretese risarcitorie avanzate da terzi e conseguenti alla condotta da te assunta in violazione dei presenti obblighi.

7. Patto di non concorrenza

Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, stipuli con me un patto di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2596 c.c.

In forza di questo accordo, ti impegni, per la durata di n. 1 (uno) anno, decorrente dalla data di acquisto del percorso di coaching, ad astenerti dall'assumere iniziative commerciali che si pongano in concorrenza, anche indiretta, con l'attività da me svolta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ti impegni a:

- non riproporre sul mercato il format, i contenuti e/o i materiali che hai ottenuto con l'acquisto del coaching;
- non sviare la mia clientela;
- non assumere iniziative commerciali tali da poter ingenerare confusione sul mercato.

In caso di violazione del presente articolo, sarai tenuto alla corresponsione in mio favore, ai sensi dell'art. 1382 C.C. dell'importo di euro 500 (cinquecento), a titolo di penale, salva la prova del maggior danno subito.

LE REGOLE DEL NOSTRO PERCORSO INSIEME

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

COACHING PER IL RUNNING

8. Ci hai ripensato? Ecco cosa devi sapere sul diritto di recesso

8.1 Recesso prima dell'inizio del coaching

Se sei un consumatore, hai acquistato un percorso di coaching che non è ancora iniziato, ti è riconosciuto il diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dal giorno di acquisto del coaching, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), decorsi i quali non potrai più recedere.

Per esercitare il diritto di recesso dovrai inviare una e-mail all'indirizzo:
alexanderserrarunningcoach@outlook.com

A tale scopo hai la facoltà di utilizzare il testo a modello qui indicato:

"Con la presente io/noi (*) notifico il recesso dal mio/nostro (*) contratto concluso per l'acquisto dei seguenti beni/servizi (*) – ordinato il (*) / ricevuto il (*) – nome dell'acquirente(i) – indirizzo dell'acquirente(i) – data."

Qualora decidessi di non usare il testo standard, dovrai inoltrare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita in forma scritta all'indirizzo sopra riportato al fine di esercitare il diritto di recesso.

Entro 14 (quattordici) giorni dalla data in cui vengo a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte tua, e comunque, una volta verificata la corretta esecuzione dei termini e delle condizioni sopra indicate, provvederò ad attivare le procedure di rimborso, utilizzando lo stesso strumento di pagamento da te scelto.

Rispetto a queste ultime, non potrò essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardi imputabili al circuito bancario e/o a terzi.

Qualora non siano rispettate le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto di recesso, come specificato in questo articolo, non avrai diritto al rimborso delle somme già corrisposte.

Se non rivesti la qualifica di consumatore, il diritto di recesso è escluso, a prescindere dal tipo di servizio acquistato.

8.2 Recesso dopo l'inizio del coaching - esclusione

Se sei un consumatore e il coaching acquistato ha inizio prima che siano decorsi i 14 giorni di cui all'articolo che precede, trattandosi di prodotto personalizzato, il diritto di recesso da parte tua è escluso ai sensi dell'art. 59 lettere a) e c) del Codice del Consumo.

Con l'accettazione delle presenti condizioni generali, accetti espressamente di rinunciare al diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 lettere a), e c) del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005).

Questo significa che, una volta iniziato il coaching, sia esso mensile o trimestrale, non avrai diritto di chiedere il rimborso, neppure parziale, di quanto pagato.

In ogni caso, di questa esclusione ti è data espressa comunicazione sul sito e durante la fase di acquisto, oltre che nella conferma dell'ordine.

Se non rivesti la qualifica di consumatore, il diritto di recesso è comunque escluso.

9. Cosa ti chiedo di fare per la buona riuscita del coaching - prestazioni a tuo carico

E' tuo compito nel corso del coaching e al termine di ogni allenamento di corsa, fornirmi n. 1 report chiaro e dettagliato con la cadenza prestabilita in fase di primo incontro, in modo da consentirmi l'erogazione del feedback.

In caso di report privi di indicazione in ordine al tipo di allenamento svolto e/o privi dei parametri richiesti, accetti sin d'ora che alcun feedback potrà essere erogato da parte mia, senza con ciò pretendere alcun rimborso.

Analogamente, con la sottoscrizione delle presenti condizioni accetti che in caso di mancato invio da parte tua di uno o più report, alcun feedback sarà dovuto né alcuna forma di rimborso sarà dovuta rispetto al servizio acquistato e non fruito.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento ai materiali finalizzati alla valutazione della tecnica di corsa e alla relativa valutazione.

Qualora non ti fosse possibile partecipare agli incontri nel corso del coaching, in presenza o da remoto, la tua eventuale richiesta di variazione delle date inizialmente fissate dovrà avvenire per iscritto con un preavviso di almeno 12 ore.

LE REGOLE DEL NOSTRO PERCORSO INSIEME

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

COACHING PER IL RUNNING

10. Per cosa non posso essere ritenuto responsabile - esonero da responsabilità

Oltre a quanto previsto all'art. 3.2, con l'accettazione di queste condizioni sono esonerato da ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni cagionati da malfunzionamenti della rete, disservizi del sito e della piattaforma, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche in uso e comunque per circostanze estranee alla mia sfera di controllo, come eventuali ritardi a me non imputabili e/o l'erroneo inserimento da parte tua dei dati in fase d'ordine.

In questi casi accetti sin d'ora che non sarà dovuta alcuna forma di risarcimento e/o indennizzo, neppure parziale, nei tuoi confronti.

Sono inoltre esonerato, nella suddetta qualità, da ogni e qualsivoglia responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) con riferimento ad eventuali danni, patrimoniali e non, diretti o indiretti con riferimento a:

- l'eventuale uso fraudolento da parte di terzi dei dati di pagamento da te inseriti sulle apposite piattaforme e rispetto alle quali non ho accesso;
- l'eventuale mancata accettazione, anche parziale, e/o dell'annullamento di un ordine;
- ogni altra circostanza a me non imputabile e che non possa essere superata con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Con l'accettazione di questi termini e condizioni, prendi atto ed accetti che, in ogni caso, la mia eventuale responsabilità non potrà eccedere le somme da te pagate per l'acquisto del coaching.

11. Nullità parziale

Nel caso in cui una o più previsioni contenute in queste condizioni fossero invalide, nulle o inefficaci, tale vizio non andrà a inficiare la validità delle restanti clausole.

12. Come tratto i tuoi dati - privacy

I tuoi dati sono trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679), come specificato nell'informativa privacy.

13. Legge applicabile, giurisdizione di riferimento e foro competente

Il presente contratto s'intende concluso in Italia ed è regolato dalla Legge Italiana.

Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione dei contratti d'acquisto stipulati tramite il sito e regolati dalle presenti condizioni, si fa esclusivo riferimento alla giurisdizione italiana.

Per la soluzione di qualsiasi controversia derivante dalla conclusione del presente contratto di vendita a distanza, se assumi la qualifica di consumatore, la competenza territoriale è quella del foro del tuo Comune di residenza, in tutti gli altri casi, la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro di Modena.

Se assumi la qualifica di consumatore, hai altresì, diritto di avvalerti della procedura di risoluzione delle controversie online disponibile su <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

14. Comunicazioni e reclami

Per ogni comunicazione, inclusi eventuali reclami, puoi contattarmi attraverso i seguenti canali:

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
alexanderserrarunningcoach@outlook.com_
- tramite servizio postale al seguente indirizzo:
Via Savioli 9/A, Castelfranco Emilia (MO) (41013)

15. Aggiornamento periodico

Queste condizioni generali di vendita sono aggiornate periodicamente, anche in considerazione di eventuali mutamenti normativi. Le nuove Condizioni saranno efficaci dalla data di pubblicazione sul sito. Gli utenti sono pertanto invitati a consultare periodicamente questa sezione per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

Le presenti condizioni sono aggiornate al mese di Settembre 2026

LE REGOLE DEL NOSTRO PERCORSO INSIEME

**TERMINI E
CONDIZIONI DI
VENDITA**

**COACHING PER IL
RUNNING**

APPROVAZIONE ESPRESSA

L'accettazione delle presenti condizioni si intende conferita anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. con particolare riferimento ai seguenti articoli: Art. 3.1) Fruizione delle tabelle di allenamento - esonero da responsabilità; 3.2) Idoneità fisica ed esonero responsabilità; Art. 3.3) Durata del coaching e sospensione - clausola risolutiva espressa; Art. 3.4) Risoluzione anticipata - penale; Art. 3.5) Attivazione coaching e clausola risolutiva espressa; Art. 4) Pagamento, clausola risolutiva espressa - esonero da responsabilità; Art. 6) Divieto di divulgazione - esonero da responsabilità; Art. 7) Patto di non concorrenza; Art. 8.2) Recesso - esclusione; Art. 10) Esonero da responsabilità; Art. 13) Legge applicabile, giurisdizione di riferimento e foro competente.

**Running Coach
Serra Alexander**
P. IVA 03972190361

CONTATTI
3206349783
alexanderserrarunningcoach@outlook.com

